

1500090-07.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

EVERTON FELIPE MESQUITA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

EVERTON FELIPE MESQUITA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua Um, altura do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500090-07.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500090-07.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

EVERTON FELIPE MESQUITA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

EVERTON FELIPE MESQUITA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua

Um, altura do número nº 1, Jardim São Cristovão, nesta cidade e comarca de campinas/SP, EVERTON FELIPE MESQUITA trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", e tinha em depósito, para a mesma finalidade, 08 (oito) porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando um total de 18,9g (dezoito gramas e nove decigramas), substância entorpecente (droga), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 108) e apresentou Defesa Prévia (fls. 111/112). A denúncia foi recebida (fls. 114/116) e o réu foi devidamente citado (fls. 135 e 159). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Embora a materialidade delitiva tenha sido demonstrada, a autoria não restou cabalmente comprovada.

Vejamos.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou que é usuário de maconha e álcool, negando a prática do comércio de drogas no local.

O policial civil Gilberto Mecias de Santana, em Juízo, não se recordando dos fatos narrados na denúncia, narrou fatos diversos dos que foram narrados na denúncia. Afirmou ter avistado o réu mexendo em um matagal, abordando-o. Afirmou que no matagal onde o acusado mexia encontraram entorpecente, não se recordando o tipo nem a quantidade.

O policial civil Daniel Luís Buriola, em Juízo, disse não se recordar dos fatos narrados na denúncia, afirmando que o depoimento por ele apresentado na fase inquisitiva relata exatamente os fatos ocorridos.

Essas as provas produzidas. Respeitada a manifestação ministerial final, elas são insuficientes à prolação de uma sentença penal condenatória.

Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são frágeis, duvidosas e imprecisas. Isso porque, os policiais civis ouvidos em Juízo não se recordaram dos fatos narrados na denúncia. Importante observar que o fato de o policial Daniel afirmar que os fatos por ele narrados perante a autoridade policial refletem a verdade dos fatos, essa confirmação não é suficiente para a prolação de uma sentença penal condenatória. Até porque seu depoimento foi integralmente lido pela nobre promotora de justiça, o que induz a um suposto relembrar de fatos. É indispensável que as provas produzidas na fase inquisitiva sejam corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Já o policial civil Gilberto, não se recordando dos fatos ocorridos, simplesmente afirmou ter presenciado o acusado mexendo em um matagal, o que motivou sua abordagem. Já perante a autoridade policial, o policial afirmou ter presenciado o réu em atitude típica do comércio de drogas, entregando entorpecente a um usuário e recebendo dinheiro em troca. Ou seja, narrou fatos diversos.

O acusado, por sua vez, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, negou qualquer envolvimento com o comércio de drogas, afirmando que estava no local por ser

usuário de entorpecente. Importante mencionar que os próprios policiais afirmaram, perante a autoridade policial, ter o acusado negado a prática do comércio de drogas, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Portanto, o que há é tão somente a prova produzida na fase inquisitiva e ela não se presta, isoladamente, sem confirmação judicial, a embasar decreto condenatório. Assim, prevê nossa carta Maior.

Assim, diante deste frágil quadro probatório a absolvição se impõe. A condenação criminal somente pode ser lançada diante de prova robusta, cabal e certa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo a improcedência do pedido inicial é de rigor

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu EVERTON FELIPE MESQUITA da imputação de violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado em favor do réu, se o caso.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 31 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA